Die Halle wächst nicht mit · Hinweise für die Moderation

Fallziel

Der Feststellungsbetrag bleibt bei 1.120.000 EUR. Im Verfahren sind drei selbständig angreifbare Feststellungen für Martin Faller zu ändern. Es geht um die Übertragung des gesamten Mitunternehmeranteils einschließlich wesentlichen Sonderbetriebsvermögens und um die Qualifikation der erzielten Einkünfte. Der Fall eignet sich, um eine KI zuerst mit den bis zur Einspruchsentscheidung verfügbaren Informationen arbeiten zu lassen und ihr danach die neuen Belege zu geben.

Zeitachse und Eigentum

• 10.12.2025: Zwei Urkunden, ein durch gegenseitige Vollzugsbedingungen verbundenes Geschäft. Die Halle 871/6 ist privatrechtlich Fallers Eigentum und steuerlich sein notwendiges Sonderbetriebsvermögen I. Ausschließliche Betriebsnutzung und Standortbindung machen die Halle zu einer funktional wesentlichen Betriebsgrundlage. Belege 01, 02, 03 § 5 und Anlage C, 04, 09.

• 18.12.2025: Wirksamer notarieller Nachtrag lässt unmittelbare Bankgarantie als Alternative zur Zahlung genügen. Allein der vertragliche Nachtrag oder die Vormerkung beweist die tatsächliche Herrschaft noch nicht. Belege 05, 08.

• 29.12.2025 15:39 bis 16:00: Eingang der vollständigen unwiderruflichen Garantie, notarieller Prüf- und Freigabevermerk, tatsächliche Übergabe mit Besitz, Nutzungen, Lasten und Gefahr. Mietaufhebung und Ausschluss Fallers von der Einwirkung. Belege 05, 06, 19, 20. Der Beleg aus 20 erklärt das scheinbar gegenteilige Ticket und bietet eine neutrale wirtschaftliche Bestätigung über Versicherung und Schadenslast.

• 29.12.2025 16:10 und 16:12: Erwerb beider KG-Anteile und der GmbH-Anteile, dann Austritt der Komplementär-GmbH. Nur die Käuferin bleibt. Die KG erlischt ohne Liquidation; ausschließlich das Gesellschaftsvermögen geht nach § 712a Abs. 1 BGB i.V.m. §§ 105 Abs. 3, 161 Abs. 2 HGB kraft Gesamtrechtsnachfolge über. Das gesondert veräußerte Grundstück gehört nicht dazu. Die vier Vollzugsschritte sind rechtlich verschieden und nach den gegenseitigen Bedingungen wirtschaftlich verklammert.

• 02.01.2026 Bankgutschrift, 12.01.2026 Registereintragung des Erlöschens, 16.02.2026 Grundbucheintragung. Keines dieser Ereignisse verschiebt im Hauptszenario den ertragsteuerlichen Übergang von Besitz, Nutzen, Lasten und Gefahr am 29.12.2025. Belege 07, 08, 19.

Berechnung und Antrag

Laufender Gewinn Faller: 70.000 EUR Gesamthand + 20.000 EUR laufendes Sonderergebnis = 90.000 EUR. Anteilsgeschäft 588.000 − 168.000 = 420.000 EUR. GmbH-Geschäft 25.000 − 25.000 = 0 EUR. Grundstück 580.000 − 170.000 − 10.000 = 400.000 EUR. Insgesamt 820.000 EUR nach § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, Abs. 2 EStG; zugleich 820.000 EUR außerordentliche Einkünfte nach § 34 Abs. 2 Nr. 1 EStG. Grund- und Hallenwert, Kosten und Buchwerte sind im Streitfall unstreitig. Keine erneute Erfassung des Grundstücksgewinns bei Zahlung. Baur unverändert 30.000 EUR laufend plus 180.000 EUR Veräußerungsgewinn; Käuferin und ausscheidender Alt-Komplementär erhalten keine Gewinnzurechnung aus diesem Streit.

Klageantrag als Arbeitsziel: Änderung des Gewinnfeststellungsbescheids vom 11.06.2026 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 29.09.2026 dahin, dass für Faller 90.000 EUR laufende Einkünfte aus Gewerbebetrieb und 820.000 EUR Veräußerungsgewinn festgestellt und dieser Betrag als

außerordentliche Einkünfte qualifiziert wird. Rechtsfolge nach § 100 Abs. 2 FGO prüfen. § 34 Abs. 3 EStG, persönlicher Antrag und früherer Verbrauch gehören in die Einkommensteuerveranlagung. Faller war beim Vollzug 65, der Freibetrag aus § 16 Abs. 4 EStG ist angesichts der Gewinnhöhe rechnerisch aufgezehrt. Der Folgebescheid folgt der Bindungswirkung des Grundlagenbescheids. Die Fallunterlagen geben keine Gesamt-Einkommensteuer vor.

Verfahren und Beweisangebote

Bescheid am 11.06.2026 zur Post gegeben. Vier-Tages-Fiktion nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO am 15.06.; Monatsfrist nach § 355 AO bis 15.07.2026, Einspruch am 02.07. rechtzeitig. Einspruchsentscheidung wirksam an den Empfangsbevollmächtigten zugestellt am 02.10.2026, § 366 AO, § 122 Abs. 5 AO. Monatsfrist des § 47 Abs. 1 FGO endet Montag, 02.11.2026, Fristberechnung nach § 54 Abs. 2 FGO, § 222 ZPO und §§ 187, 188 BGB. Klageeingang per beA am 27.10. ist frist- und formgerecht. Gerichtliche Bearbeitungsfrist 18.11. für die Klagebegründung, kein neuer Beginn der Klagefrist.

Faller ist nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b AO und § 48 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b FGO als ehemaliger Feststellungsbeteiligter selbst rechtsbehelfsbefugt; Nr. 5 jeweils zusätzlich erwägen, soweit es ihn persönlich betreffende Feststellungen sind. Bekanntgabe des Grundlagenbescheids nach Vollbeendigung personenbezogen prüfen, § 183 Abs. 2 AO. Eine Beiladung nach § 60 FGO ist anhand des konkreten Streitgegenstands zu prüfen. Mit den ausschließlich Faller betreffenden Qualifikations- und Betragsfeststellungen ändern sich Baur und die Käuferin weder im eigenen Ergebnis noch in der Verteilung. Kein Automatismus aus der ehemaligen Gesellschafterstellung; tatsächliche Betroffenheit und einheitliche Entscheidungswirkung abfragen.

Zu Beweisfragen: Notariatsarchiv und Originalgarantie zum Bedingungseintritt, Ausfertigung der UR 809/2025 zum vertraglichen Vollzug, unterzeichnetes Übergabeprotokoll und Zeugnis Traut zur Übergabe, Ticketprotokoll und Zeugnis Widder zu tatsächlichem Zutritt, Versicherungsauszug und Kostenbuchung zum Lasten- und Gefahrübergang. § 76 FGO und § 96 FGO zur Sachaufklärung und Würdigung heranziehen. Die erbetene Nachfrist und unterlassene Beiziehung aus dem Einspruch aufarbeiten, aber im Klageentwurf auf die inhaltliche Feststellung und das vollständige Beweisangebot konzentrieren.

Stärkste Gegenlesart

Ohne vollständige Bankurkunde und ohne Prüfung des Tickettexts war die Schlussfolgerung des Amts vertretbar: Zahlung erst im Januar, ein scheinbar noch bestehender Zutritt und Grundbuchumschreibung erst im Februar. Ein ausschließlich vorläufiger Zugang der Käuferin hätte nicht genügt. Die Akte ab 08.10. entkräftet diese Indizien einzeln. Einwendungen gegen Zugang oder Wirksamkeit der Bankgarantie sind anhand des signierten Originals zu prüfen. Eine Feststellung, die nur auf Zahlung und Grundbuch abstellt, verkürzt § 39 Abs. 2 Nr. 1 AO.

Hilfsargument nur bei gegenteiliger Tatsachenfeststellung: Hat Faller das wesentliche Grundstück tatsächlich zurückbehalten, ist eine vollständige Anteilsveräußerung i.S. des § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG fraglich. Die Behörde setzt gleichwohl eine Entnahme zum Vollzug und damit eine vollständige Aufdeckung an. Dann eigenständig prüfen, ob ein einheitlicher Aufgabevorgang des Mitunternehmeranteils nach § 16 Abs. 3 Satz 1 EStG vorliegt, insbesondere ob alle stillen Reserven in engem wirtschaftlichem und zeitlichem Zusammenhang tatsächlich aufgedeckt wurden. Eine Entnahme braucht einen tragfähigen Wert und einen nachgewiesenen Zeitpunkt; spätere Aufdeckung in einem anderen Veranlagungszeitraum oder Buchwertüberführung würde die Tariffrage anders stellen. Die gegenwärtige Akte stützt primär den entgeltlichen Erwerb und keine privat fortgeführte Nutzung.

Quellenanker

[BFH vom 10.03.2016, IV R 22/13, insbesondere Gründe II.2 und II.4](https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201650283/). Betrifft Ausgliederungen und Schwesterpersonengesellschaften. Nutzbar für Wesentlichkeit und vollständige Aufdeckung; abweichende Übertragungsstruktur berücksichtigen.

[BFH vom 11.12.2025, III R 38/22, Rn. 15–17](https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610068/). Dort fehlten Feststellungen zum Übergang wirtschaftlichen Eigentums vor Eintritt der Vertragsbedingung. Die Aussagen zum Besitz-, Lasten- und Gefahrübergang sind der Vergleichsmaßstab; keine Übertragung des gewerbesteuerlichen Ergebnisses auf Faller.

[BFH vom 17.12.2014, IV R 57/11](https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201510056/) und [BFH vom 08.06.2017, IV R 6/14, Rn. 4–5, 33–34](https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE201710211/). Selbständige Feststellungen, Behandlung persönlicher Tarifmerkmale, Aufdeckung der stillen Reserven im einheitlichen Vorgang.